

1520953-23.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2171428/2021 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 13429281 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 3929/21/249 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 2171428 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL

Autor:

Justiça Pública

Réu, Averiguado e Indiciado:

TIAGO MARTINS DE LIMA e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520953-23.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520953-23.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2171428/2021 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 13429281 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 3929/21/249 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 2171428 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL

Autor:

Justiça Pública

Réu, Averiguado e Indiciado:

TIAGO MARTINS DE LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

M.M.^a Juíza de Direito: Dr.^a Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Tiago Martins de Lima, Alexandre dos Santos e Milena Novais Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 3.º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, e artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, todos na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal: I) porque, supostamente no dia 22 de junho de 2021, por volta de 21hs30min, na Travessa Alfredo Bastos, n.º 334, Conjunto Promorar, Rio Claro, nesta Capital, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, agindo em

concurso de agentes e unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um aparelho celular LG de propriedade da vítima Josiane G. D. S. e um cartão de crédito da vítima Leonardo T. D.; II) também porque, supostamente nas mesmas circunstâncias de tempo e local, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um cartão de crédito da vítima Reginaldo F. e R\$ 450,00 de propriedade de Jeová S. D. S. sendo que da violência resultaram as mortes das vítimas Jeová S. D. S. e Reginaldo F.

A denúncia foi recebida às fls. 168/171, os acusados foram pessoalmente citados às fls. 298 (Tiago), 346 (Alexandre - inicialmente citado por edital às fls. 247/248). A denunciada Milena foi citada por edital (fls. 247/248). Os réus Tiago Martins de Lima e Alexandre do Santos apresentaram respostas à acusação às fls. 258/284 e 344. Os autos foram desmembrados no que tange à ré Milena Novais Silva (fls. 372).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 318/319 e 345), momento em que ouvidas duas vítimas, nove testemunhas e realizado o interrogatório dos réus Tiago Martins de Lima e Alexandre do Santos.

Em seguida, foram realizadas diligências complementares na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 919/939). A d. Defesa de Tiago Martins de Lima, postulou a absolvição, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória (fls. 960/1026). A d. Defesa de Alexandre do Santos, de igual modo, postulou a absolvição, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, aplicação da pena no patamar mínimo legal, fixação de regime prisional diverso do fechado, além do direito ao apelo em liberdade (fls. 1027/1052).

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Assim porque, ao cabo da instrução criminal, restou seguramente demonstrada, tão somente, a responsabilidade do réu Tiago Martins de Lima, havendo dúvida no que concerne à responsabilidade de Alexandre dos Santos, motivo pelo qual, de rigor a absolvição deste, em observância ao princípio in dubio pro reo.

A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 04/09, autos de exibição e apreensão de fls. 16/17 e 729, documentos médicos de fls. 18/19 e 20/21, fls. 437/440 (necroscópico da vítima Reginaldo), 441/444 (necroscópico da vítima Jeová), prints de fls. 350/361 e 397/404 (vítima Josiane), prints de fls. 647/656, mídias de fls. 395/396 (vítima Josiane), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Além disso, verificamos nos autos: termo de declaração de fls. 24, autos de reconhecimento da arma de fogo (fls. 43 e 46), relatório de investigação de fls. 25/38, laudos periciais de fls. 231/235 e 428/432 (local e constatação), fls. 433/436 (arma), fls. 467/468 (laudo papiloscópico da arma inconclusivo), fls. 469/475 (laudo do aparelho celular localizado no local dos fatos), fls. 580/583 (exame papiloscópico inconclusivo em relação à arma e celular apreendidos no local dos fatos e veículo da vítima), fls. 601/616 e 877/884 (aparelho celular do réu Alexandre), fls. 722/727 (exame papiloscópico inconclusivo em relação ao veículo da vítima), fls. 825/835 (informação que a titularidade da linha utilizada para a

negociação com a vítima Josiane consta em nome da genitora da ré Milena), fls. 887/884 (laudo inconclusivo sobre o aparelho de telefonia encontrado no local que informa que os dados do usuário-proprietário podem ser remotamente configurados e restaurados para a sua configuração de fábrica), fls. 909/912 (laudo complementar ao de n. 2755/2021 (arma, celular e veículo - confrontando com as digitais dos réus - não constatada a existência de datilogramas coincidentes), documentos de fls. 646/656 - time line do telefone do réu Alexandre, romaneio de entregas referente aos dias 22/06 e 23/06 - fls. 680/681 e 682/683/689).

A autoria de Tiago Martins de Lima também é indubitável.

Coram judice os réus negaram a imputação.

Tiago Martins de Lima disse que trabalha e não precisa disso. Trabalha cortando cabelo. No dia dos fatos estava cortando e fazendo progressiva no cabelo de um cliente. Soube do fato por mensagens no celular, mais tarde. Não sabe como e nem porquê foi acusado. Crê não ter inimigos na região, a maioria são amigos, tem muitos clientes que cortam o cabelo com ele. Tem um irmão envolvido com o crack, acredita que pode estar ocorrendo engano por esse fato. Não conhecia as vítimas sobreviventes; não sabe porquê foi reconhecido. Acredita que traficantes podem ter influenciado a acusação sobre si em razão de seu irmão. Não conhecia os policiais anteriormente. Não conhece Alexandre e Milena. Tem uma barbearia que também é bar. Questionado sobre como soube do fato, respondeu que estava cortando o cabelo do Alan, feito a barba e progressiva; tomaram uma cerveja juntos; foi para casa, estava com o filho, quando um amigo mandou uma mensagem perguntando o que acontecera ali fora, no seis do conjunto de onde moram. Saiu e dois usuários de drogas disseram que seria melhor ele e a esposa grávida entrarem para casa porque até grávida a polícia estava "enquadrando". Voltaram para casa, a mensagem foi enviada por um amigo que se chama Gregório/Edmilson. Foi preso enquanto cortava o cabelo de um cliente. Entregou o seu celular para um policial "alemãozinho"; usava esse celular para falar mais com os clientes e com outras pessoas. A foto apresentada na Delegacia foi registrada na formatura da sua irmã. Não foi ouvido no Distrito Policial na presença de um advogado.

Alexandre dos Santos disse que trabalhou o dia todo com o Fernando. Chegou em casa por volta de sete e meia, oito horas da noite. Pegou o inalador que tinha emprestado de Fernando, devolveu e voltou para casa. Mandou uma mensagem para ele à noite para saírem cedo para o trabalho no dia seguinte; ele não respondeu na hora. No dia seguinte mandou mensagem e Fernando lhe respondeu dizendo que ligaria. Saíram para trabalhar normalmente. Mandou essa mensagem para ele por volta de oito horas. Foi trabalhar no dia seguinte por volta de cinco e meia, seis horas. Não tem inimigos na região. Não conhecia as vítimas sobreviventes. Não sabe porquê está preso. Não conhecia os policiais. Não conhece Tiago e Milena. Disse que está sendo acusado de um fato que não cometeu. Usa óculos há muito tempo. Disse que sem óculos nada enxerga. Somente tira o óculos para tomar banho e dormir. Não conhece Edilza. Na Delegacia nada disseram, apenas o jogaram no "corró" e disseram para contratar um advogado para processar o Estado. Soube pela advogada o porquê de estar preso. Mora há quatorze anos no mesmo endereço, nunca morou na região do Promorar, nem sabe onde fica; passava por lá a trabalho.

Ademais, a vítima Josiane, em sala própria, dentre quatro indivíduos apresentados, reconheceu imediatamente o réu Tiago (1), dizendo ser ele o autor dos disparos e que acreditava que Alexandre (2) é a pessoa que subtraiu o cartão. Disse não ter dúvidas em relação ao reconhecimento. Narrou que seu pai estava procurando carro para comprar, pois o motor do carro dele havia fundido. Procurou pelo facebook. Seu pai viu esse Pálio e conversou com a moça que se chamava Andrea, ela disse que não poderia mostrar o carro durante o dia porque estava nova no emprego e só poderia mostrar umas sete horas da noite, horário que chegava do trabalho. O pai perguntou se o carro poderia ser levado até o Extra da Freguesia do Ó. Ela disse que não

poderia levar o veículo porque o carro estava atrasado e se fosse parada pela polícia perderia o veículo. Ela marcou um endereço e perguntou se poderiam ir. Por volta de seis e meia ligou para confirmar a visita, depois da insistência do pai acabou indo. Como o seu marido e o primo entendem de carro, eles também foram. Foi também. Chegaram no endereço e o lugar era estranho, longe de sua residência, na zona norte. O primo sugeriu darem uma volta para saberem como é o bairro, porque estava estranho. O pai encontrou o endereço e pediu para parar o carro, pediu para ela ir lá. Estava com o telefone do filho no bolso, descarregado. Avisou o pai e pediu o celular dele para ligar para a moça. Desceu e chamou duas vezes no endereço 334, quando chamou a terceira vez, tinha uns carros estacionados, primeiro Tiago veio em sua direção com a arma na mão e apontada para sua cabeça, falado que ela tinha "perdido". O pai, o marido e o primo estavam encostados no carro e eles chamaram os três, mandaram que entrassem no terreno, que tinha um buraco na grade; entraram, os mandaram agachar; os homens foram revistados, mas não colocaram as mãos nela. Eles pegaram as carteiras e um deles pegou o telefone e ligou para uma mulher, dizendo que era para ela ir até o local. Como ela estava demorando, nesse intervalo de tempo, conseguiu colocar o celular do pai, que estava dentro do bolso, embaixo do pé sem que eles percebessem. Demorou um pouquinho e essa moça chegou. Acredita que seu pai estava enfartando, pois reclamava de muita dor no peito, passava mal e pedia água. Tiago estava batendo muito no pai e chutando, falando que se o pai não passasse a senha do cartão, para enviar pix, que ele iria lhe matar, disse "seu velho desgraçado, se você não me der a senha do pix, a senha do cartão, vou matar a sua filha"; o pai foi xingando de um monte de nome. O pai dizia que estava passando mal e que queria ir para casa. O marido e o primo ficaram agachados e quietos durante todo o tempo. Estava agachada olhando para o seu pai. Eram três homens e uma mulher, e durante o todo o tempo eles observavam todos. Tiago apareceu primeiro e os outros dois logo em seguida. Esse rapaz (número 2) "tenho quase certeza que é ele". Ele pegou a carteira de seu pai, sua carteira no carro, revistou o carro e a carteira do pai, e o terceiro ficou encostado entre o marido e o primo, que estavam na parte mais escura. Toda hora olhava para a cara de Tiago na hora do desespero porque ele ficava apontando a arma para sua cabeça e tinha medo da arma disparar. Disse "moço, eu tenho filho pequeno não faça isso, vocês já pegaram tudo que tinha para pegar, eu tenho um filho de seis meses"; o Tiago a chutava e batia. O pai desesperado vendo as agressões pedia para ele parar. O Tiago insistia em saber sobre o dinheiro do carro, se tinham ido comprar o carro, onde estava o dinheiro; o pai disse que não tinham ido comprar, apenas ver o carro e se desse certo, venderia o carro para comprar o outro. O pai insistia em dizer que ninguém ficava andando com dinheiro. O celular dele "bipou" mensagem. A todo momento o Tiago dizia que se achasse alguma coisa iria matá-la, como nada foi encontrado, Tiago disse que os homens iam descer e ficar pelados lá embaixo e ela ficaria, dizendo "você vai ver o que vamos fazer com a sua filha". O pai desesperado batia a mão no peito e dizia para eles os deixarem, nesse momento pediu para o pai se acalmar. Dizia para o pai e perguntava para os indivíduos, "nós vamos embora, não vamos moço?"; eles diziam que todos iriam embora quando dessem o dinheiro. Todo tempo Tiago dizia isso. Tinha certeza que o pai estava enfartando, e pediu água para ele. A mulher chegou e nesse momento não a revistou. Tiago pediu para ela ir buscar uma água, foi em dois minutos, e essa mulher foi muito rápido, e na volta estava ofegante. Ela deu a água para o pai e a seguir a revistou. Estava de costas e não viu o seu rosto, mas o primo e marido estavam olhando atrás dela. Pediu ao marido para ajudar o pai que estava passando mal, e o marido reforçou o pedido. O pai estava tentando se segurar na grade e tentou ajuda-lo a sentar, a seguir ouviu o primeiro disparo, e os gritos do marido dizendo "senhor Jeová não"; conseguiu puxar o pai e caiu, e quando tentou levantar, o marido a jogou de novo no chão e ouviu o segundo disparo; seria atingida pelo tiro se o marido não a tivesse empurrado. Foi uma cena muito rápida; o pai levou o tiro e foi para cima do Tiago e eles começaram a lutar; o marido também estava lutando, tentavam desarmar o Tiago; também tentou tirar a arma do acusado; de tanto puxar a arma, ela soltou em sua mão, nesse momento o pai caiu desfalecido; o acusado se levantou e ia em sua direção quando o marido o agarrou e os dois caíram na ribanceira para ele não vir

em sua direção. No primeiro disparo os outros correram para dentro do mato. Foram levados o cartão da Caixa da mãe que estava com ela, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o cartão VR dos filhos da escola, o celular do filho, um LG, um cartão do Banco do Brasil do marido, que também estava com ela. Do marido levaram um celular LG, e o documento do carro Versalhes, ano 1993, R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). Do pai todos os cartões, o porte de arma, a habilitação. Pegaram as carteiras de todos. Do primo Leonardo levaram o que tinha no carro, coisas das crianças, bolsa da mulher dele. Eles ameaçaram levar o carro do primo para o desmanche, foi o momento que o pai entrou em pânico, pois era o único "ganha pão" dele para sustentar os quatro filhos. A arma tinha o cabo marrom e prata. Reconheceu a arma na Delegacia, estava na sua mão, entregou à polícia. Também um celular ficou no local e entregou a eles. Foi chamada na Delegacia vinte e quatro dias depois para o reconhecimento. Viu fotos e fez o reconhecimento de duas pessoas. Não lembra o rosto do terceiro, porque estava de máscara preta e ficou no escuro. Esclareceu que o contato inicial foi pelo facebook, que a pessoa se apresentava como "Andrea", fez o primeiro contato e pediu o número do telefone, e depois o pai ficou falando por telefone. Disse não ter as conversas mantidas pelo facebook, pois estavam no aparelho que foi roubado e que agora o perfil da Andrea está bloqueado e as conversas não aparecem. Tem uma foto da entrada do facebook. Conversou através do whatsapp. Estava com o celular de seu filho, porque o seu estava quebrado. Mandou tudo para a sua mãe antes de ir ao local. Após ter feito o reconhecimento fotográfico, depois voltou ao D.P para fazer o reconhecimento pessoal e não teve dúvida, cem por cento de certeza. Nenhum bem foi recuperado. Tem dois filhos com Reginaldo, um de sete anos e outro de seis meses. Não conhecia nenhum dos acusados. Partiu para agressão de Tiago quando ele deu o tiro no seu pai e o pai foi para cima dele. Em todo tempo estava com a cabeça baixa, mas ele lhe batia muito, pois levantava a cabeça para olhar para ele, olhava nos olhos dele e ele era o único que estava sem máscara. Seu esposo se atracou com Tiago depois dele ter dado o tiro em seu pai, seu pai foi para cima dele e ele na sequencia. Ele deu um tiro no seu pai, logo na sequencia ouviu um disparo, abaixou a cabeça e veio o terceiro disparo, este pegou no seu marido, porque ouviu o marido dizer "fui baleado". Nesse momento todos estavam em cima do barranco. O pai caiu desfalecido; o Tiago conseguiu levantar e ia em sua direção e o marido o abraçou e se jogou na ribanceira. Se jogou na ribanceira para ajudar o marido. Tiago saiu correndo para o mato escuro. Na Delegacia disse que na primeira foto já reconheceu o réu Tiago, o olhar dele não saiu de sua cabeça em momento nenhum. Foi mostrado um álbum. Confirmou que a foto mostrada foi a de fls. 48, que constava no álbum. Não entregou nenhuma foto. Voltou ao local com a Rede Record. Não voltou na comunidade para conversar com ninguém. Não forneceu o IMEI porque o celular era do filho e havia sido comprado pelo marido. Chegou no local era nove e trinta e cinco, e depois que a polícia chegou e conseguiu ligar para o irmão era uma e cinco da manhã. Quando foi chamar Andrea, seus acompanhantes estavam encostados no veículo. Tiago veio de frente apontado a arma e os outros dois vieram atrás, e já mandaram entrar no buraco da grade. Quando Tiago a chamou ficou muito nervosa. Ele saiu detrás dos carros que estavam estacionados em sua direção e os outros dois vieram em seguida. Ele apontava a arma para o seu rosto e lhe puxando, chamando os demais. Os demais foram puxando os demais enquanto ela entrava no terreno. Todos vieram juntos na mesma direção. Depois que já estavam com eles, pediram a chave do carro, mas não sabe dizer se estava aberto ou fechado. Não viu eles entrando no carro. Sobre o reconhecimento, depois de vinte e quatro dias, por foto, o investigador Renato ligou falando que tinha uma foto do suspeito e se poderia ir até a Delegacia para ver as fotos. Lá mostraram várias fotos e reconheceu o Tiago e o Alexandre que pegou as carteiras. Quando mostrou a foto do Alexandre, eles disseram "é esse mesmo das denúncias". Disse que está recebendo ligações dizendo que ela teria colocado um

na cadeia. Mandaram mensagem, depois o irmão ligou para confirmar a origem e a pessoa que atendeu disse que "vocês têm que arrumar a merda que fizeram, porque o cara que está preso não matou ninguém". Após os fatos, passou as características, disse que se tratava de um indivíduo mais baixo que ela, mais ou menos de sua cor,

uma uma jaqueta preta com touca e cordão amarrado, sem máscara. O que pegou as carteiras, estava de moletom e usava máscara. O terceiro não viu; o rosto da moça também não viu, porque estava nas suas costas. Não tem como saber se eles utilizavam alguma acessório (óculos ou aparelho de surdez). Quando questionada se somente Tiago conseguiu ver claramente as características físicas balançou a cabeça afirmativamente. O "branquinho" que pegou estava com a "máscara assim" (no queixo), tem uma orelha mais larga, um pouco mais baixo. Não viu o rosto do terceiro e não viu a moça. Questionada sobre o reconhecimento do segundo indivíduo do porquê achar ser o Alexandre, respondeu que ele tinha o rosto mais fino, orelha mais larga, um pouco mais moreninho, viu o rosto dele de relance e conseguiu ver bem o rosto dele na hora que ele foi pegar a carteira de seu pai. Ninguém usava óculos. Não tinha nenhum de óculos. Mostrada a foto, diz que a orelha dele não nega. Ele é um pouco mais baixo que ela e tinha algumas manchas no rosto, que viu de relance. O de máscara preta quase não ouviu a voz dele. Não fez reconhecimento pessoal no Distrito Policial de Alexandre. Não fez o reconhecimento fotográfico da acusada na Delegacia pois não viu o rosto dela. Não sabe dizer o que foi tirado de dentro do carro, pois o carro não é dela. Os tiros foram dados com intervalos, relatando quatro disparos.

Por seu turno, a vítima Leonardo, em sala própria, reconheceu, dentre os quatro indivíduos apresentados, o réu Tiago (1) como um dos autores do delito, sem dúvida. Disse que no dia dos fatos foi no endereço indicado por sua prima. Até disse para darem uma volta, o padrinho disse que não precisava, ele trabalhava como segurança. Parou o carro, desceram os três e ficaram atrás do carro, enquanto a Josiane chamava na frente da casa. Em questão de dois minutos os três saíram de dentro do mato, os abordaram e foram todos levados para dentro do mato; fizeram todos se sentarem em cima das mãos; revistaram todos, menos a Josiane, pois disseram que chamariam uma mulher para revistá-la; pegaram as carteiras, e um dos réus falou com o padrinho "é você velhinho que vai fazer o pix de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)"; o padrinho negou e os réus insistiram e começaram a procurar os celulares e não achavam; a prima havia escondido embaixo do pé e só entregou um celular bem pequeno; o Tiago deu uma "bica" na prima. O padrinho, Jeová, não havia tomado o remédio e por conta do chute começou a passar mal; ele se levantou para segurar na grade; compraram água para ele; a prima estava passando mal. Não sabe se o padrinho reagiu ou se ele tentou pegar a arma, quando ele tomou um tiro. Permaneceu de cabeça baixa, mas viu o Reginaldo sair correndo e já voltando, com o braço sangrando muito, em seguida começaram a brigar com o Tiago no chão; o padrinho ainda estava com força; nesse momento o Reginaldo veio correndo e segurou no Tiago e desceram, foi onde ficou a arma e o celular do réu no chão. Não estava com celular; pegaram sua carteira e um cartão do Banco do Brasil que estava bloqueado, um capacete de dentro do carro e o som. Sua prima escondeu o celular. A carteira foi devolvida. Acredita ter sido o único a ter visto a mulher; quando ela chegou, levantou a cabeça enquanto ela revistava e falava com o Tiago e viu o rosto dela. Pegaram as carteiras de todos os presentes. Na Delegacia efetuou o reconhecimento da mulher por foto. Fez reconhecimento de Alexandre por fotografia. O viu porque ele quem pegou a chave do seu carro que estava no bolso e fez perguntas sobre o carro, como abrir o porta-malas. Não fez reconhecimento de Alexandre pessoalmente. Acredita que tenha feito reconhecimento fotográfico cerca de um mês após os fatos. Quando ocorreu o disparo os outros saíram correndo. Quando saíram viu que a arma e celular tinham ficado no local. Ajudou o padrinho a subir um pouco do barranco e a prima desceu até onde estava o marido. Os policiais chegaram e ouviu um dos policiais perguntando quem é Tiago, quem é Alexandre. O celular deixado estava ligado e viu que chegava mensagens e na tela mostrava o contato "Amor". Foi realizada a perícia no seu carro no mesmo dia. Eles pegaram sua carteira, pegou o cartão, dinheiro e já devolvia. Alexandre foi quem revistou o carro, pegou o capacete e o aparelho de som. Não conhecia os acusados anteriormente. Não foi procurado ou ameaçado por ninguém. Chegaram no local por volta de nove e meia e ficaram reféns até por volta de meia noite. Tiago estava utilizando uma blusa vermelha. Durante a luta corporal, caiu o capuz dele, razão pela qual consegue

dizer que é ele. Eles estavam com blusas de manga comprida, um deles estava de calça de moletom, e o Tiago estava com calça jeans e um tênis Mizuno Pro, sem máscara; O Alexandre estava de chinelo com a calça tática; a mulher estava com uma blusa de homem, que parecia um vestido, ia até o joelho, usava touca, deu para reconhecer, ela estava sem máscara, cabelo preto, magrinha, branquinha, não era muito alta. Não sabe o que ela disse para Tiago, ela que pegou a água. Tiago e seu primo, chegaram a cair no barranco. Reginaldo quando tomou o tiro, voltou (recuou) e foi para a grade; estava junto com a prima tentando tirar a arma do Tiago, momento em que viu o Reginaldo vir correndo e segurar o Tiago e cair no barranco; o Tiago caiu e saiu correndo e o primo ficou lá embaixo. Não sabe a altura do barranco, só sabe dizer que é um penhasco cheio de entulho. Um rapaz que estava passando na hora chamou o resgate. Pegou o celular e a arma e escondeu para entregar para a polícia. Quando o telefone tocou viu que estava escrito "Amor". Um policial disse quem é Tiago e quem é Alexandre, esclareceu que não sabia e que se chamava Leonardo, o primo era o Reginaldo e o padrinho Jeová. Questionado se o celular estava desbloqueado, disse crer que sim. Sobre as características físicas marcantes dos assaltantes, respondeu que do Tiago, de tom parecido com sua cor de pele, lembra de uma tatuagem e de Alexandre lembra da orelha grande e aberta, branquinho, como a cor da juíza, um pouco mais alto que o Tiago, quase da mesma altura dele, cabelo parecido com o do próprio declarante, estava de calça tática preta e uma camiseta preta com branco. O outro estava de máscara e era moreno. Apenas mostraram uma foto do Alexandre em preto e branco que pareceu ser ele. Alexandre seria a pessoa que foi no carro após lhe pedir a chave. O som do carro foi retirado. O celular que entregou para polícia, viu caindo do bolso do Tiago, no momento em que foi ajudar o padrinho durante a briga corporal com o Tiago. Pegou o celular, era azul, não lembra a marca, escondeu juntamente com a arma e entregou para polícia. Acredita que tenha ouvido um tiro no primo, outro no padrinho e mais dois ou três tiros. Quando o celular tocou estava em suas mãos, os policiais não haviam chegado. Depois continuou tocando, mas ninguém atendeu, não desbloqueou, ficou apertando para "derrubar" a ligação.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecimento acerca das circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624. E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados).

O policial militar Yuri Goetz Lopes Ribeiro afirmou que foi chamado via rádio para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, foram várias chamadas. Ao chegar no local, Travessa Alfredo Bastos, uma rua que tem saída para uma avenida logo abaixo, através do matagal, apesar de ter grades, essas estavam arrombadas. Ao chegaram se depararam com uma vítima ao solo baleada e um rapaz ao lado da vítima; mais para baixo no mesmo terreno tinha uma outra vítima junto com uma moça; posteriormente tomou conhecimento que se tratava do marido e do pai da moça. Ambas as vítimas estavam com ferimento de arma de fogo; solicitou resgate e chegaram o SAMU, diversas viaturas da área e o Comandante do policiamento. Fizeram os primeiros socorros, tentaram reanimar as vítimas, que já estavam perto de desfalecer; em seguida seguiram para o P.S. No local foi encontrado um revólver ao lado da primeira vítima que estava ao solo e munições deflagradas; essas foram conduzidas para a Delegacia; as vítimas foram socorridas e levadas para o P.S pelo SAMU e corpo de bombeiros. O Delegado solicitou a perícia no local porque tinha um

carro. Uma das vítimas havia informado que se tratava de um golpe, pois haviam ido comprar um veículo e os assaltantes tentaram subtrair o carro e outros pertences, que se tratavam de quatro indivíduos, Ficou uma equipe preservando local até a chegada da perícia. Questionado se o telefone que ficou no local recebeu alguma mensagem, afirmou sim, tinha um telefone no local, que foi consultado o IMEI. Não se recorda se o aparelho era lícito e foi entregue junto com a arma para o Delegado. O celular estava bloqueado. Foram seis ou sete equipes da polícia militar ao local, pois apesar de ser uma área de grande criminalidade, esse tipo de ocorrência não é cotidiana, e contaram com o apoio do Comandante e do Sargento responsável pelo Pelotão; foram viaturas do SAMU, duas ou três, viaturas da Corregedoria da Polícia Militar e duas viaturas dos bombeiros. Ao chegar no local conversou com uma moça, mas não deu para conversar direito, pois estavam todos muito nervosos, razão pela qual optaram por socorrer as vítimas e seguir para Delegacia. Após passadas algumas horas, conversaram e emitiu o BOPM. As vítimas relataram ter visto o anúncio de um carro no facebook ou Market Place, não sabe precisar, e que o carro estava com um valor bom, e foram ver o carro; quando chegaram, os quatro indivíduos saíram do carro, sendo uma mulher, e anunciaram o assalto; estavam mandando eles fazerem pix, transferência bancária e tudo mais; quando o pai da vítima reagiu contra um dos criminosos, foi efetuado um disparo; ato contínuo o marido dela também tentou defender e acabou levando outro disparo. Não conhecia os acusados ou as vítimas. Antes das viaturas chegarem os indivíduos já haviam se evadido. Questionado pelo M.P se acompanhou algum reconhecimento na Delegacia e se sabia de quem era o celular encontrado no local, disse que não acompanhou e não tem conhecimento. Questionado sobre quais ferimentos visualizou nas vítimas, ambos tinham um disparo de arma de fogo no tórax, no peito, bem centralizado. Questionado pela Defesa de Tiago se no local foi realizada perícia no interior do veículo, afirmou que foi realizada perícia em todo o veículo e imediações. Não se recorda de ter ouvido os nomes de Tiago e Alexandre no local. O aparelho deixado no local era relativamente grande, umas 5 polegadas talvez. Viu a arma no chão somente, o celular não. Chegaram chegaram três viaturas ao mesmo tempo, cerca de sete policiais. O local é bem íngreme, uma das vítimas estava lá embaixo, é um terreno de baixa luminosidade, com pouca iluminação pública, então a primeira coisa que visualizaram foi a vítima e o rapaz que estava de pé. No barranco estava a senhora e o marido dela. A vítima estava bastante nervosa, não se recorda dela ter fornecido característica dos roubadores ou de quem atirou.

Na mesma linha o policial militar Deymison Almeida de Oliveira afirmou ter sido chamado via Copom para atender a ocorrência; esperaram apoio e se dirigiram ao local; lá havia uma mulher e um homem; estavam exaltados chamando e dizendo que tinham acabado de ser roubados; depois da grade tinha uma pessoa jogada ao solo, o senhor Jeová, em seguida ficou na escolta das viaturas devido a periculosidade do local e o parceiro deu continuidade com outras viaturas; depois o parceiro falou que tinha outra pessoa caída lá embaixo do barranco. O local foi verificado por outros policiais. A arma foi encontrada pelo soldado Guedes e o celular o outro policial encontrou e lhe passou; o celular estava bloqueado. O celular tocava enquanto estava na viatura, não viu nenhum nome. Viu uma mensagem chegando, mas não leu. Não viu mensagens com os nomes de Tiago ou Alexandre. Conversou com as vítimas, que relataram que viram um anúncio de carro, chegaram no local, foram surpreendidas por três indivíduos que queriam dinheiro e se não tivessem dinheiro iriam levar o carro; foram levadas para o matagal, ficaram sentadas, sendo pressionadas a fazer pix ou dar dinheiro; depois Jeová foi para cima de um deles e levou um tiro; a seguir chegou mais uma vítima, a mulher, que disse que os acusados deixaram a arma no chão e foram embora. O local foi preservado para perícia. Não conhecia os réus ou as vítimas. A arma apreendida tinha munição deflagrada, mais de uma. Seu parceiro quem viu a arma de fogo. Havia uma vítima caída no mato, e ouviu falar que a outra estava caída no barranco. Salvo engano sobre as características dos roubadores, as vítimas disseram que estavam usando capuz, que eram morenos, mas sobre a mulher nada falaram. Foi falado sobre a luta corporal, sobre a tentativa do senhor Jeová de tirar a arma de um dos acusados. Foi feita perícia no veículo das

vítimas, mas não ficou até o final.

O policial civil Erandi Rivelino A. de Freitas afirmou haver um erro, pois participou de outro BO, desse caso não foi sua equipe. Disse fazer parte da investigação do grupo criminoso que está roubando naquele local. Conseguiram identificar que a Milena recebia recursos via pix, de vítimas daquele local, especificamente nessa ocorrência não participaram. Trabalha no 55.º DP, mas não tem conhecimento dos fatos. Não conhece os acusados Tiago e Alexandre.

Da mesma forma, o policial civil Júlio César D. Venâncio afirmou não ter participado dessa ocorrência. Afirmou que sabe somente da Milena. Foi designado para investigar um BO que envolvia roubo e cárcere privado de uma pessoa que era levada para um matagal, sob forte violência e realizava transferência bancária. Em contato com a vítima da transferência bancária apareceu o nome e CPF de Milena Novais; localizaram-na através da investigação; tentaram notificar, mas não foi possível; a genitora informou desconhecer o local onde a filha se encontrava. Em fase de elaboração do relatório foram percebidas outras ocorrências com o mesmo modus operandi; as transferências bancárias indicavam a Milena. Não participou da investigação dos fatos narrados na denúncia. Disse que Renato Granai é o chefe dos investigadores e os outros policiais mencionados fazem parte de outra equipe.

O policial civil Renato Granai afirmou que o local é usado para atrair essas vítimas com um anúncio de venda de veículo. As pessoas vieram da zona norte para ver o veículo. Lá é um "Promorar", de um lado são casas e do outro lado tem uma grade e depois uma mata, tem uma abertura na grade. Quando as vítimas chegaram, algumas pessoas saíram desse mato pela grade e ocorreu o assalto com duas pessoas mortas. O Tiago, pelo que informaram, atirou em duas pessoas e efetuou um disparo em cima dos moradores que tentavam ajudar as vítimas e em seguida saiu correndo e deixou cair a arma calibre 38, indo embora. Levantaram que nesse endereço tem mais cinco ou seis inquéritos de roubos do mesmo jeito; O Tiago foi reconhecido em alguns deles e o Alexandre em outros; a Milena em mais um; Ela tem uma conta pix que foi usada para muitas transferências; a Milena, o Alexandre e o Tiago foram reconhecidos nesse caso específico, Tiago como quem atirou. Tem quatro inquéritos envolvendo essa quadrilha. Afirmou que os acusados foram reconhecimentos em outros inquéritos, também por fotos. O réu Tiago ficou no 49.º D.P, algumas vítimas de outros inquéritos foram até o local de outros inquéritos, mas não se recorda se foi feito reconhecimento pessoal dele. As vítimas relataram que foram ao local para ver um anúncio de carro, não se lembra quantos eram os homens que saíram de trás da mata e uma mulher; diziam para transferir o pix e perguntaram sobre o dinheiro do carro; houve uma confusão e o rapaz falecido brigou com o Tiago ou com outro que estava lá; acabou Tiago efetuando disparo nele e no outro. Disse que pelo relato das vítimas o Tiago atirou, o Alexandre quem entrou dentro do carro das vítimas para pegar alguns pertences e Milena foi quem revistou uma moça. O rapaz reconheceu a Milena porque ela tirou a máscara na frente dele. Não se recorda quanto tempo depois foi feito o reconhecimento. Disse que sua equipe foi ao local para ver o que tinha acontecido moradores anônimos relataram e não aceitaram que efetuaram um disparo encima de um morador por Tiago e mencionaram um bar e barbearia que ele tem; disseram que não é a primeira vez que falaram do Tiago, de Alexandre; Milena foi localizada a partir da investigação da equipe. Afirmou que a Milena já estava sendo investigada por utilização do pix; uma das vítimas tinha a foto dela do facebook. Tiago e Alexandre foram identificados por moradores. Falaram onde era a casa da dele, da arma. Receberam todas as informações dos moradores anonimamente. A partir de tais relatos, as vítimas foram chamadas e realizaram a identificação por meio de fotos. Conseguiram a foto de Tiago, não se recorda se os moradores deram a foto ou os investigadores conseguiram através do facebook. De Alexandre levantaram a foto através do sistema e de Milena já tinham. A vítima que ficou viúva queria perguntar para o Tiago por que ele matou o marido dela. O rapaz vítima reconheceu sem sombra de dúvidas e relatou a ação de cada um dos acusados. Salvo engano as vítimas foram ao local fazer reconhecimento pessoal, no 49º D.P. ou quando ele foi

preso. Foi apreendido um 38 que era do Tiago e o celular caiu da mão do Alexandre; o celular foi para perícia, mas ainda não voltou. Acredita que já foi solicitado perícia na arma, celular e veículo. Não teve contato com Tiago e Alexandre. A Delegacia de Polícia de São Mateus registrou a ocorrência porque os fatos ocorreram durante a noite. Sua equipe realizou a prisão de Tiago. A prisão de Tiago ocorreu a partir de denúncia dos moradores do local que estavam numa revolta muito grande. Ele havia saído por um tempo do local obrigado pelo traficante da região que não gostou da atitude dele e na volta os moradores informaram que ele estava em seu bar, assim a equipe foi ao local e fez a prisão. As vítimas falaram que o Tiago deu os tiros, saiu uma briga com uma das vítimas fatais, saiu correndo e deixou cair a arma, assim como o Alexandre deixou cair o celular. Não sabe quando o réu efetuou os tiros contra a população. Não havia foto do Tiago no álbum de reconhecimento da Delegacia. Não sabe precisar quem forneceu a foto para equipe, se foi algum morador que forneceu a foto ou a equipe pesquisou no facebook. Os moradores do local afirmaram que era Tiago, indicaram a residência e reforçaram que ele estava acostumado a fazer isso; o que foi constatado em outros BOs; o réu foi reconhecido em outras ocorrências, colocando carro a venda e saindo do mesmo lugar, daquela grade, daquela mata, o modus operandi é igual. Disse que não arrolou testemunhas oculares porque o pessoal da região ajuda muito a polícia, mas tem medo de morrer, por isso não colocam denúncia no papel. Disse que a vítima Josiane não retornou ao local para procurar o crime organizado. Não participou das diligências, mas designou uma equipe para ir no dia seguinte ao local dos fatos, e durante as diligências os moradores reservadamente procuraram a equipe. A equipe não tinha a descrição dos acusados antes de iniciar as diligências. Ligou para as vítimas no dia seguinte, não sabe dizer se conseguiu falar, por conta do velório, demorou alguns dias para que comparecessem à Delegacia. Quando as vítimas compareceram à Delegacia já estava com as informações sobre os criminosos. As vítimas falaram que os criminosos eram novos, que era uma moça e alguns homens, relataram a conduta de cada agente. Sobre Alexandre foi dito que ele estava junto e entrou dentro do carro. Acredita que não tenha sido relatado sobre uso de óculos, algum tipo de deficiência ou dificuldade visual. Não se recorda quem lhe disse que o celular caiu do bolso do Alexandre, apenas que foi uma das vítimas. Estão aguardando a resposta da operadora sobre a propriedade do celular. Tem um B.O do mesmo local, onde a vítima não reconhece esses três acusados, mas a conta para onde seguiu o pix dele está cadastrada no endereço do Tiago. Não sabe precisar as datas, porque são cinco ou seis B.Os do mesmo local descrevendo os mesmos fatos.

Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais que participaram da ocorrência e da investigação sobre os fatos em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96).

Os policiais sequer conheciam os denunciados anteriormente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Ressalto, ainda, que pequenas contradições nos depoimentos e declarações são absolutamente normais, mormente considerando as circunstâncias e peculiaridades dos presentes autos, em que as vítimas permaneceram em poder dos agentes e sob fortes ameaças, com parentes vitimados fatalmente na frente deles, antes de terem sido socorridas pelos policiais.

Por seu turno, as testemunhas arroladas pelas d. Defesas:

O declarante Alan Ribeiro, amigo do réu Tiago, dispensado do compromisso de dizer

verdade, disse que não presenciou os fatos. Corta cabelo no salão do acusado Tiago de quinze em quinze dias. O acusado é casado, tem dois filhos. Em relação ao dia dos fatos estava na sua casa. Por volta das 20hs45min, cortou o cabelo, fez a barba, a sobrancelha, fez progressiva, que demora mais de uma hora, tomaram uma cerveja juntos e ficaram conversando. Em seguida foram embora, cada um para sua casa; mora na rua Cruz Gomes, na rua do salão. Sobre o movimento no salão, afirmou que é frequente, pois é salão e bar, não tem horário fixo, fica até tarde. Somente soube dos fatos no dia seguinte. Nunca ouviu nenhuma denúncia na comunidade envolvendo sobre Tiago, de ter participado do delito ou efetuado disparos. Soube que morreram duas pessoas na rua de trás, mas não deram definição de nada. Não conhece ou viu Alexandre no bairro. Efetuou o pagamento no salão em dinheiro e não tem nenhum comprovante de pagamento.

A testemunha Etevaldo da Paz Lima afirmou conhecer o réu Tiago, moram no mesmo bairro, Jardim Rio Claro, Promorar. Não presenciou os fatos. O réu é casado, tem um salão de cabeleireiro e bar, desconhece a existência de inimigos. Mora rua Cruz Gomes e a casa dele fica numa rua em frente à sua casa. O conhece há treze anos. Soube dos fatos no dia seguinte de manhã, mas não sabe de detalhes. No dia da prisão de Tiago estava em casa quando soube que o réu foi detido no salão dele cortando o cabelo de um cliente. Nunca ouviu comentário de que o réu tenha praticado qualquer ação criminoso. Não acredita que ele tenha participado de um crime tão bárbaro. O réu costuma trabalhar até 22 horas ou 23 horas, enquanto tiver cliente. Não tem conhecimento ou ouviu comentários que moradores entregaram foto dele aos policiais. O réu é muito querido no bairro. Nunca viu o réu Tiago na comunidade em companhia do réu Alexandre.

O declarante João Paulo Diniz disse ser amigo e vizinho do réu Alexandre há treze anos, conversam com frequência e já trabalharam juntos. Dispensado do compromisso de dizer a verdade, afirmou que não presenciou os fatos. O réu sempre foi um bom rapaz, cuida bem da família, trabalha fazendo entregas com caminhão, é casado e tem dois filhos. O réu mora na rua Edmundo Fonseca, nº. 139, Guaianazes, Jardim Aurora. Disse que o réu na data dos fatos estava fazendo entrega com o rapaz do caminhão. Ele sai cedo para o trabalho, quatro ou cinco horas da manhã, e retorna em horários variados; já o viu chegar às 22 horas. O réu trabalha com o rapaz do caminhão, ele é vizinho e amigo; Alexandre trabalha há cerca de um ano na empresa. O dono do caminhão se chama Fernando.

A testemunha Fernando Marques de Oliveira disse não ser amigo nem parente do réu Alexandre. Não presenciou os fatos. Disse que mora desde 1997 no bairro Jardim Aurora, em Guaianazes e via o réu na rua de passagem. Alexandre trabalha com ele há cerca de um ano e nunca teve problemas com horário ou faltas. Possui um caminhãozinho e vai até Itapevi, em uma empresa chamada D10, que presta serviços para lojas como Magazine Luiza, Casas Bahia, transporta diversos produtos. A função do réu é ajudar na separação de notas, colocar os produtos no caminhão e fazer as entregas. Trabalham o dia todo ou até terminarem o serviço, dependendo da quantidade de notas. Costumavam sair por volta das 6 horas da manhã, não tem horário fixo, mas normalmente chegam por volta das 20 horas. Nesse dia, não tem horário fixo, mas acredita que tenham trabalhado mais ou menos até 20 horas. Sempre empresta o inalador para o réu, que tem dois filhos. Especificamente nesse dia o réu Alexandre pegou o inalador emprestado e devolveu porque tinha que fazer inalação em seu filho, tanto que por volta de 22 horas o réu enviou uma mensagem pelo whatsapp perguntando se o filho dele Dom tinha melhorado. Não viu a mensagem no dia, somente na manhã seguinte, porque estava cansado. Na manhã seguinte viu a mensagem e o chamou para trabalhar. Nunca teve problema com perda ou roubo de mercadoria. Chamou um vizinho para trabalhar e esse vizinho não pôde ir; o réu se apresentou se oferecendo para o serviço. A quantidade de horas trabalhadas depende da quantidade de entregas. No dia seguinte aos fatos o réu trabalhou normalmente. O réu é casado e tem dois filhos. Acredita que ele more no bairro aproximadamente há dez anos. O réu Alexandre não se envolve com atividades criminosas e nem pessoas

suspeitas; o vê subindo e descendo a rua com os filhos. Soube da prisão do réu através do filho dele. Não conhece Thiago. No dia dos fatos o trabalho terminou por volta de 20 horas e dez ou quinze minutos depois ele retornou para devolver o inalador e, após, acredita que ele tenha voltado para casa. Na manhã seguinte o chamou para trabalhar via por mensagem normalmente. Não se recorda se ele respondeu a mensagem, mas tem o histórico no celular. Se ele não responde, lhe telefona. Não se recorda se ligou, mas tem certeza que foram trabalhar. Apresentou as mensagens para a câmera, que foram conferidas pelos presentes e lida pelo representante do Ministério Público presente na audiência (Boa noite, o Dom melhorou - 22:23 em 22/06/21 - e às 6:07 da manhã bom dia estou me arrumando, ok? Já te ligo).

Primeiramente, ressalto que os vídeos referentes à prova oral colhida judicialmente encontram-se anexos aos termos das audiências realizadas às fls. 346/349 e 552/553 e encontram-se disponíveis para visualização.

Ultrapassada tal questão, diante do efetivamente verificado durante a persecução penal, extrai-se da prova oral colhida que o réu Tiago Martins de Lima foi reconhecido pessoalmente, com segurança, em quatro oportunidades distintas, duas vezes por cada uma das vítimas sobreviventes Josiane e Leonardo, tanto na fase inquisitiva (fls. 64/65), como judicialmente.

Demais disso, conforme relatado pelo policial civil Renato Granai, o réu Tiago além de ter sido indicado pelas vítimas como o atirador, também foi delatado pela mesma conduta por populares da região, que inclusive indicaram o local de seu trabalho e seu retorno ao estabelecimento, como forma de possibilitar sua prisão.

Ressalto, por fim, que tais provas, ainda que não corroborada através dos laudos apresentados nos autos acima relatados, também não foram infirmadas por qualquer documento, mensagem (mencionada pelo réu) ou testemunho compromissado, razão pela qual, ao final da instrução criminal, não remanesceu qualquer dúvida acerca da autoria de Tiago pelos fatos que lhe são imputados na denúncia.

De outra banda, verifica-se que o réu Alexandre dos Santos apenas foi reconhecido pessoalmente por uma das vítimas - Josiane - em uma oportunidade - em juízo, não demonstrando completa segurança durante o ato, inclusive chegando a dizer em suas declarações em relação a referido réu "tenho quase certeza que é ele", o que somado aos demais elementos de prova produzidos nos autos, provocam dúvidas acerca de sua efetiva participação na prática delitativa, razão pela qual sua absolvição é de rigor em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Assim porque, somada à insegurança deste único reconhecimento pessoal realizado, verifica-se que além do depoimento da testemunha Fernando, que inclusive apresentou a troca de mensagens com o réu no dia dos fatos em que Alexandre lhe enviou mensagem perguntando sobre o filho às 22 horas (lida em audiência), foram apresentados documentos que comprovam sua alegação de que no dia dos fatos e posterior, o réu trabalhou normalmente (fls. 647/656 - time line do celular comprovada pelo laudo de fls. 601/616, 682/684 e 687/689 - roteiro de entregas).

Ressalto, ainda, que a vítima Leonardo, além de não ter efetuado reconhecimento pessoal de Alexandre como a pessoa que lhe pediu a chave de seu veículo, também disse que o agente que realizou tal conduta era de pele branca, não compatível com a cor do réu.

Diante de tal panorama probatório em relação ao réu Alexandre dos Santos, a absolvição do réu, por insuficiência de provas é medida que se impõe, pois não se admite a prolação de um decreto condenatório, mormente pela prática das graves condutas que lhe estão sendo imputadas, se não houver elementos contundentes de prova que conduzam à certeza da autoria.

Assim porque, segundo orientação pretoriana, "entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o "non liquet" e absolver o réu".

Por fim, além da autoria por parte de